III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía, en el término municipal de Povedilla, provincia de Albacete. [2026/7474]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía a Valencia, sita en el término municipal de Povedilla, provincia de Albacete, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, sita en el término municipal de Povedilla (Albacete), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1975, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 31 de marzo de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Raúl Navarro López como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 2/04/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 72 de 14 de abril de 2025, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamientos de, Alcaraz, Povedilla y Villanueva de la Fuente, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 12 de mayo de 2025, 23 de mayo de 2025 y 3 de junio de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE número 99 de fecha 24 de abril de 2025, la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 2/04/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía, en el término municipal de Povedilla, provincia de Albacete.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, con fecha 24 de junio de 2025, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 46 piquetes identificativos, identificados con los números pares del 2 al 46 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y 23 piquetes en la margen izquierda, identificados con los números impares del 1 al 45; resultando que:

La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 1 de julio de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Raúl Navarro López, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Francisco Campos González y D. Juan Ángel Esparcía García, Encargados Agrarios Medioambientales y representantes de la Administración; los Agentes Medioambientales con número de identificación Profesional 10017, 10263 y 10734; D. Julián Naharro de Mora por parte de la empresa pública Tragsatec así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto.
- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, sobre la línea de término que separa Povedilla de Alcaraz en el paraje denominado La Campilla. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 535.034,85 e YUTM 4.287.238,03. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado sobre la línea de término que separa Povedilla de Alcaraz en el paraje denominado La Campilla y cuyas coordenadas UTM son XUTM 535.066,22 e YUTM 4.287.329,11.
- El tramo deslindado comprende desde que la vía pecuaria entra en el término municipal de Povedilla por Alcaraz, discurriendo en sentido general en dirección de este a oeste hasta que se une con la Vereda de los Serranos, ya próxima a salir al término municipal de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). En dicha intersección se sitúa el final del tramo deslindado con la colocación del piquete nº45 en la margen izquierda en las coordenadas UTM XUTM 531.585,74 e YUTM 4.286.212,41 y el piquete nº46 en la margen derecha en las coordenadas UTM XUTM 531.716,39 e YUTM 4.286.353,42.
- Durante el apeo se constataron un total de 50 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud aproximada de 3.670 m, una anchura de 75 m y una superficie aproximada de 26.752 hectáreas.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 226 de 21 de noviembre de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Povedilla, Alcaraz y Villanueva de la Fuente, a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Povedilla, Alcaraz y Villanueva de la Fuente acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 30 de enero de 2026, 22 de diciembre de 2025 y 7 de enero de 2026 respectivamente.

Se publica en el BOE núm. 300 de fecha 15 de diciembre de 2025, la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 21/11/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Andalucía, en el término municipal de Povedilla, provincia de Albacete.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones:

- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete. Se recibe informe técnico en el que se precisa la situación del dominio público viario se proponen criterios técnicos de delimitación en los tramos de posible colindancia o coincidencia entre ambos bienes demaniales. Se informa de la colindancia o coincidencia parcial de la Cañada Real de Andalucía con la carretera CM-320 entre los puntos kilométricos 5+301 y 5+902, señalando que dicha carretera no se encuentra deslindada correctamente en catastro.
- JGV, solicitando que se tenga en cuenta la documentación aportada, donde se acredita la propiedad del cortijo situado en los terrenos donde discurre la vereda, así como el mantenimiento de los derechos sobre dicha construcción.

Noveno. - Con fecha 21 de octubre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete, con fecha 2 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. - Con fecha 5 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 2 de junio de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 19 de agosto de 2026 el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Povedilla ; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete de fecha 27 de febrero de 2026 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

- Las determinaciones técnicas contenidas en el informe de la Consejería de Fomento serán tenidas en cuenta a efectos de coordinación administrativa y representación cartográfica, sin que ello suponga alteración de la naturaleza demanial de la vía pecuaria ni del ejercicio de las competencias propias de esta Consejería en materia de vías pecuarias. A la vista de lo anterior, el informe emitido por la Consejería de Fomento no impide ni condiciona la continuación del procedimiento de deslinde, resultando compatible la delimitación de la vía pecuaria con el dominio público viario, debiendo articularse, en su caso, la correspondiente coordinación técnica entre ambas Administraciones. No mostrando disconformidad alguna con los límites de la vía pecuaria planteados, no procede considerar el oficio como escrito de alegaciones.
- Se propuso la desestimación de las alegaciones presentadas por J.G.V. teniendo en cuenta que:
Corresponde a la Comunidad Autónoma la clasificación, deslinde, amojonamiento y desafectación de las vías pecuarias, debiendo garantizarse la conservación y protección de su trazado y anchura.

El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación de cada término municipal.

La documentación aportada por el alegante, aun acreditando la titularidad de la finca, no desvirtúa el carácter demanial de los terrenos por los que discurre la vía pecuaria, ni impide la aprobación del deslinde.

La existencia de construcciones dentro del trazado de una vía pecuaria constituye, en su caso, una ocupación del dominio público, cuya regularización o compatibilidad deberá tramitarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente, distinto e independiente del deslinde.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 3670 metros, con una anchura de 75 m y una superficie de 26,752 hectáreas, detectándose 50 intrusiones.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria Cañada Real de Andalucía, en el término municipal de Povedilla, provincia de Albacete, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo. que definen el tramo resultante:

- Provincia: Albacete.
- Término Municipal: Povedilla.
- Vía Pecuaria: Cañada Real de Andalucía a Valencia.
- Longitud deslindada: 3670 metros.
- Anchura: 75 metros.
- Superficie deslindada: 26.752 hectáreas.
- Dirección principal: este-oeste.
- Coordenadas UTM inicio: XUTM 535.034,85; YUTM 4.287.238,03 (margen izquierda). XUTM 535.066,22; YUTM 4.287.329,11 (margen derecha).
- Coordenadas UTM final: XUTM 531.585,74; YUTM 4.286.212,41 (margen izquierda). XUTM 531.716,39; YUTM 4.286.353,42 (margen derecha).

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Cuarto. - De acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 3/1995, se hace constar en la presente Resolución que la Cañada Real de Andalucía a Valencia se integra dentro de la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 3 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Línea base derecha		
Piquete	X	Y
2	535.066,22	4.287.329,11
4	535.009,44	4.287.308,59
6	534.830,78	4.287.236,19
8	534.706,09	4.287.184,98
10	534.536,09	4.287.136,21
12	534.420,54	4.287.086,20
14	534.291,93	4.287.110,21
16	534.094,98	4.287.143,23
18	533.965,04	4.287.124,69
20	533.840,67	4.287.080,40
22	533.709,93	4.287.030,20
24	533.575,35	4.287.004,88
26	533.425,85	4.286.963,87
28	533.246,26	4.286.913,74
30	533.109,24	4.286.885,68
32	532.994,08	4.286.827,56
34	532.854,37	4.286.761,84
36	532.665,65	4.286.715,96
38	532.472,13	4.286.649,35
40	532.284,90	4.286.577,28
42	532.005,01	4.286.467,91
44	531.816,95	4.286.398,05
46	531.716,39	4.286.353,42

Línea base izquierda		
Piquete	X	Y
1	535.034,85	4.287.238,03
3	534.861,77	4.287.167,89
5	534.711,16	4.287.110,15
7	534.576,77	4.287.073,20
9	534.417,59	4.287.011,26
11	534.271,85	4.287.037,95
13	534.094,67	4.287.068,23
15	533.988,12	4.287.053,33
17	533.867,56	4.287.010,39
19	533.736,82	4.286.960,18
21	533.587,64	4.286.930,89
23	533.448,10	4.286.892,25
25	533.261,77	4.286.840,36
27	533.144,26	4.286.819,36
29	533.027,25	4.286.760,29
31	532.883,91	4.286.692,90
33	532.684,67	4.286.643,41
35	532.499,08	4.286.579,35
37	532.311,84	4.286.507,28
39	532.031,13	4.286.397,61
41	531.843,07	4.286.327,74
43	531.748,00	4.286.285,40
45	531.585,74	4.286.212,41